PROYECTO DE DECRETO

Decreto de fin del uso personal de bienes oficiales y de reasignación de residencias y flota aérea

Prohíbe el uso personal de autos, aviones y residencias oficiales, saca Olivos y Chapadmalal de la Casa Militar y los pasa a la AABE y al Ministerio de Salud, asigna la flota aérea presidencial al servicio de emergencias del SINAGIR y ordena publicar en seis meses el inventario de inmuebles, vehículos y aeronaves del Estado.

Propuesta 61: Sin autos ni aviones oficiales para uso personal
Cuándo: Semana 1
Trámite: No aplica (decreto simple, art. 99 incs. 1 y 2 CN)

VISTO

El Expediente N° [—], las Leyes N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, N° 24.156, N° 25.188 y N° 27.287, los Decretos N° 1382/2012, N° 2670/2015, N° 50/2019, N° 377/2025, N° 514/2025 y N° 1176/2026, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2° de la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública obliga a los funcionarios a proteger y conservar la propiedad del Estado y a emplear sus bienes solo con los fines autorizados (inciso f), y les prohíbe usar las instalaciones y los servicios del Estado para su beneficio particular o el de sus familiares (inciso g).

Que, según el INDEC, en el primer semestre de 2026 el 32,3 % de las personas se encontraba bajo la línea de pobreza, y que en ese contexto el uso personal de bienes públicos por quienes ejercen la función pública carece de justificación.

Que el Decreto N° 1176/2026 asignó a la Casa Militar de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, además de la seguridad y el control de acceso, la intendencia, el mantenimiento, la higiene y la seguridad de la Quinta Presidencial de Olivos y de la Residencia Presidencial de Chapadmalal, y que corresponde destinar esos inmuebles al uso público, a la salud y a la atención de emergencias.

Que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) tiene a su cargo el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado conforme al Decreto N° 1382/2012, y que los vehículos y las aeronaves ya deben inscribirse en el Inventario Nacional de Bienes Muebles y/o Semovientes previsto en el artículo 57 del Decreto N° 2670/2015, por lo que el inventario público puede construirse sobre registros existentes.

Que por los Decretos N° 377/2025 y N° 514/2025 la administración, la operación y la custodia de la flota aérea presidencial se transfirieron al Ministerio de Defensa, que cuenta con la Dirección General de Funcionamiento y Mantenimiento de la Flota Aérea Presidencial y con la Fuerza Aérea Argentina como operadora.

Que la Ley N° 27.287 creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, cuyo servicio de emergencias puede aprovechar esas aeronaves para el transporte sanitario, la evacuación y la ayuda humanitaria.

Que la adecuación de los bienes a sus nuevos destinos se financia con la economía que genera el fin de su uso personal, sin mayor gasto para el Tesoro nacional.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Fin del uso personal de bienes oficiales

ARTÍCULO 1°.- Ámbito. El presente decreto se aplica a la Presidencia de la Nación, a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a los ministerios, a las secretarías de la Presidencia de la Nación y a las demás jurisdicciones, entidades, empresas y sociedades del Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156.

ARTÍCULO 2°.- Prohibición del uso personal. Ningún funcionario ni agente comprendido en el artículo 1°, incluido el Presidente de la Nación, podrá usar para fines personales, familiares o de terceros los vehículos automotores, las aeronaves, las residencias y los demás inmuebles del Estado nacional, ni el personal de conducción, el combustible y los servicios afectados a ellos. Se entiende por uso personal todo uso ajeno al cumplimiento de una función o comisión oficial. Quedan a salvo los traslados que la autoridad responsable de la custodia disponga por razones de seguridad.

ARTÍCULO 3°.- Función presidencial. La Presidencia de la Nación funciona desde la Casa de Gobierno. Los gastos personales y familiares del Presidente de la Nación, incluidos su alojamiento, su alimentación y sus traslados privados, se pagan con su remuneración. Su custodia será la mínima necesaria y estará a cargo de personal profesional de la Casa Militar y de las fuerzas federales de seguridad.

ARTÍCULO 4°.- Viajes oficiales del Presidente. Para los viajes oficiales, el Presidente de la Nación utilizará vuelos comerciales regulares. Cuando la autoridad responsable de su custodia lo exija por razones de seguridad, el Ministerio de Defensa asignará a esa misión una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina. Cada vuelo así asignado se registrará en el inventario previsto en el artículo 16, con su motivo, su itinerario, sus pasajeros y su costo.

ARTÍCULO 5°.- Vehículos oficiales. Dentro de los sesenta (60) días, los vehículos automotores asignados en forma exclusiva a funcionarios, con excepción de los afectados a custodia, se integrarán a un parque automotor común de cada jurisdicción, que se destinará con prioridad a servicios de salud y de asistencia social. La Jefatura de Gabinete de Ministros dictará las normas complementarias para su asignación y control.

ARTÍCULO 6°.- Responsabilidad. El incumplimiento de este capítulo constituye falta grave y obliga al responsable a reintegrar el valor del uso indebido, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan por aplicación del artículo 2°, incisos f) y g), de la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y de los artículos 260 y 261 del Código Penal.

Capítulo II – Residencias de Olivos y Chapadmalal

ARTÍCULO 7°.- Modificación de los objetivos de la Casa Militar. Sustitúyese, en el Anexo II del Decreto N° 50/2019, texto según el Decreto N° 1176/2026, el objetivo 9 de la Casa Militar de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación por el siguiente: «9. Establecer los procedimientos de acceso y la seguridad integral de la Casa de Gobierno y de las sedes en que el Presidente de la Nación desarrolle actividades oficiales.». Suprímense, en el mismo Anexo, los objetivos 10 y 11 de la Casa Militar y el objetivo 11 de la Unidad Gabinete de Asesores de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

ARTÍCULO 8°.- Nueva administración de las residencias. Transfiérense a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) la administración, la custodia patrimonial, la intendencia y el mantenimiento de la Quinta Presidencial de Olivos, en el Partido de Vicente López, y de la Residencia Presidencial de Chapadmalal, en el Partido de General Pueyrredon, Provincia de Buenos Aires. La AABE asignará al Ministerio de Salud el uso de los edificios y las instalaciones necesarios para los destinos previstos en el artículo siguiente. La Casa Militar conservará la seguridad de ambos inmuebles hasta que se perfeccione la transferencia, que deberá concluir dentro de los noventa (90) días.

ARTÍCULO 9°.- Destino de las residencias. La Quinta Presidencial de Olivos se abrirá como parque público; sus edificios se destinarán a un centro de rehabilitación a cargo del Ministerio de Salud y su helipuerto, a base de helicópteros sanitarios del área metropolitana. La Residencia Presidencial de Chapadmalal se destinará a centro de descanso y rehabilitación de turismo social a cargo del Ministerio de Salud y a refugio ante desastres en la costa atlántica, en coordinación con el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR) creado por la Ley N° 27.287.

ARTÍCULO 10°.- Origen de la Quinta de Olivos. Antes de habilitar el nuevo destino de la Quinta Presidencial de Olivos, la AABE, con la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación, emitirá un dictamen sobre las condiciones del legado por el que el inmueble ingresó al patrimonio del Estado nacional y propondrá las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento.

ARTÍCULO 11°.- Unidad Turística de Chapadmalal. En la Unidad Turística de Chapadmalal se mantendrán las cesiones de uso dispuestas en favor de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del Municipio de General Pueyrredon. Los pliegos de la concesión de los demás hoteles de la Unidad que tramita la AABE incluirán un cupo obligatorio de plazas para turismo social.

Capítulo III – Flota aérea al servicio de emergencias

ARTÍCULO 12°.- Asignación al SINAGIR. Asígnase la flota aérea presidencial —el Boeing 757-256 matrícula ARG-01, el Boeing 737-500 matrícula ARG-02, el Learjet 60 matrícula ARG-03, el helicóptero Sikorsky S-70A y los dos helicópteros Sikorsky S-76B— al servicio de emergencias del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR). El Ministerio de Defensa, por intermedio de la Fuerza Aérea Argentina y de la Dirección General de Funcionamiento y Mantenimiento de la Flota Aérea Presidencial, conservará la administración, la operación y la custodia de las aeronaves, y adecuará dentro de los sesenta (60) días la denominación y las responsabilidades de esa Dirección General, aprobadas por el Decreto N° 514/2025, a su nuevo destino.

ARTÍCULO 13°.- Destino de cada aeronave. Las aeronaves se destinarán: a) el ARG-01, a avión sanitario y de evacuación ante catástrofes; b) el ARG-02, a transporte de carga y de ayuda humanitaria; c) el ARG-03, a ambulancia aérea para pacientes críticos y traslado de órganos; d) los helicópteros, a rescate y evacuación sanitaria. El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud, con la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) cuando corresponda, aprobarán las adecuaciones y certificaciones necesarias.

ARTÍCULO 14°.- Afectación de las aeronaves. Sustitúyese el artículo 3° del Decreto N° 377/2025 por el siguiente: «ARTÍCULO 3°.- La afectación de las aeronaves de la flota aérea a misiones sanitarias, de evacuación, de rescate y de ayuda humanitaria será requerida por la autoridad que designe el Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil y dispuesta por el MINISTERIO DE DEFENSA. Las aeronaves no se afectarán al traslado del Presidente de la Nación ni de otros funcionarios, salvo la asignación por razones de seguridad prevista para los viajes oficiales del Presidente, que se registrará en el inventario público de bienes del Estado.»

ARTÍCULO 15°.- Financiamiento de la reconversión. La adecuación de las aeronaves y de los inmuebles a sus nuevos destinos se financiará con la economía que resulte de la aplicación del presente decreto. La Jefatura de Gabinete de Ministros efectuará las reestructuraciones presupuestarias necesarias en el marco de las facultades del artículo 37 de la Ley N° 24.156.

Capítulo IV – Inventario público

ARTÍCULO 16°.- Inventario público de bienes del Estado. Dentro de los seis (6) meses, la AABE publicará un inventario público, en formato abierto y con ubicación en un mapa, de los inmuebles, los vehículos y las aeronaves del Estado nacional, con el uso, el destino, el responsable y el costo anual de cada bien. El inventario se construirá sobre el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado previsto en el Decreto N° 1382/2012 e integrará la información de los vehículos y aeronaves inscriptos en el Inventario Nacional de Bienes Muebles y/o Semovientes (artículo 57 del Decreto N° 2670/2015). Se actualizará en forma permanente.

ARTÍCULO 17°.- Deber de información. Las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 1° remitirán a la AABE, dentro de los noventa (90) días, la información necesaria para el inventario y la mantendrán actualizada. Los organismos a cargo del Inventario Nacional de Bienes Muebles y/o Semovientes facilitarán a la AABE el acceso a sus registros.

ARTÍCULO 18°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 19°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app